



REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
FEDERASI RUSIA
TENTANG EKSTRADISI**

Republik Indonesia dan Federasi Rusia, yang selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

BERKEINGINAN untuk memfasilitasi kerja sama yang lebih efisien dan efektif dalam hal pencegahan kejahatan antara Para Pihak,

BERTEKAD untuk memperkuat hubungan antara Para Pihak yang berkaitan dengan ekstradisi dengan menyepakati Perjanjian ini,

BERDASARKAN prinsip kedaulatan, kesetaraan, dan saling menguntungkan,

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Kewajiban untuk Mengekstradisi

Para Pihak bersepakat, dengan tunduk pada dan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, untuk mengekstradisi setiap orang yang berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta yang permintaannya bertujuan untuk pelaksanaan proses peradilan pidana atau pelaksanaan hukuman.

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian

Perjanjian ini berlaku terhadap semua permintaan ekstradisi, yang diajukan setelah berlakunya Perjanjian ini meskipun permintaan dimaksud terkait dengan kejahatan yang dilakukan sebelum berlakunya Perjanjian ini.

Pasal 3

Otoritas Pusat

1. Menurut Perjanjian ini, Otoritas Pusat adalah:
 - Untuk Republik Indonesia - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Untuk Federasi Rusia - Kejaksaan Agung.
2. Masing-masing Pihak harus mengomunikasikan secara langsung kepada Pihak lainnya melalui Otoritas Pusat atau saluran diplomatik.
3. Salah satu Pihak dapat mengganti Otoritas Pusatnya dan wajib memberitahukan hal ini kepada Pihak lainnya beserta setiap perubahan yang berhubungan dengan Otoritas Pusat melalui saluran diplomatik.

Pasal 4

Kejahatan yang dapat Diekstradisikan

1. Kejahatan yang dapat diekstradisikan adalah jika ancaman hukumannya, menurut hukum kedua Pihak, pidana penjara untuk masa hukuman paling singkat 1 (satu) tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.
2. Apabila terdapat permintaan ekstradisi yang mencakupi sejumlah perbuatan berbeda yang dapat dihukum menurut hukum yang berlaku dari kedua Pihak, meskipun sebagian dari tindakan tersebut tidak memenuhi ketentuan ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pihak Diminta tetap

dapat mengekstradisi orang dimaksud yang terkait dengan perbuatan tersebut dengan menggunakan diskresinya.

3. Dalam hal suatu permintaan ekstradisi diajukan atas seseorang yang telah dipidana oleh Pihak Peminta dengan pidana berupa pidana penjara karena melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, ekstradisi tersebut dapat terjadi hanya jika sisa masa pidana tidak kurang dari 6 (enam) bulan. Dalam perkara tertentu Para Pihak dapat menyetujui ekstradisi jika sisa masa pidana kurang dari 6 (enam) bulan.
4. Dalam hal kualifikasi tindak pidana yang dituduhkan berubah selama proses penuntutan, orang yang diekstradisi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dihukum sepanjang kualifikasi baru tersebut sesuai dengan ketentuan ekstradisi.
5. Setiap perbedaan dalam terminologi hukum tidak akan menghambat pemenuhan permintaan ekstradisi, jika tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku di kedua Pihak.

Pasal 5

Alasan Penolakan Ekstradisi

1. Ekstradisi tidak dikabulkan jika:
 - a. orang yang dimintakan ekstradisinya adalah warga negara Pihak Diminta;
 - b. tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya bukan merupakan suatu kejahatan yang dapat diekstradisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1-3 dari Pasal 4 di atas;
 - c. permintaan terkait dengan kejahatan menurut hukum militer yang bukan merupakan kejahatan menurut hukum pidana umum Pihak Peminta;
 - d. Pihak Diminta mempunyai dasar yang cukup untuk menduga bahwa suatu permintaan ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum seseorang karena ras, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, suku, atau berhubungan dengan pandangan politiknya, atau jika orang tersebut dapat menderita kerugian karena salah satu dari alasan tersebut;
 - e. dalam hal suatu proses persidangan telah berjalan terhadap orang yang dimintakan ekstradisinya dan orang tersebut telah diputus bebas atau

dihukum oleh Pihak Diminta terhadap tindak pidana yang sama sebagai dasar permintaan ekstradisi tersebut;

- f. setiap kejahatan yang dimintakan ekstradisi dengan ancaman pidana mati berdasarkan hukum yang berlaku di Pihak Peminta, kecuali Pihak Peminta memberikan jaminan yang cukup, yang dapat diterima oleh Pihak Diminta, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya tidak akan dikenai pidana mati;
 - g. berdasarkan hukum yang berlaku di Pihak Diminta, jika tidak ada perkara pidana yang dapat dimulai prosesnya atau tidak ada hukuman yang bisa dilaksanakan karena alasan daluwarsa atau alasan hukum lainnya;
 - h. Pihak Diminta mempertimbangkan bahwa ekstradisi atas orang tersebut akan membahayakan kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan mendasar lainnya.
2. Ekstradisi dapat tidak dikabulkan jika:
- a. kejahatan yang dimintakan ekstradisinya, sesuai dengan hukum Pihak Diminta, telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah Pihak Diminta;
 - b. terhadap orang yang dimintakan ekstradisinya, proses penyidikan atau persidangannya sedang berjalan di Pihak Diminta terkait dengan tindak pidana yang tercantum dalam permintaan ekstradisi tersebut;
3. Apabila permintaan ekstradisi ditolak berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau ayat 2 huruf a dari Pasal ini, Pihak Diminta, berdasarkan permintaan dari Pihak Peminta, wajib memberikan semua berkas yang diterima kepada otoritas yang berwenang untuk mempertimbangkan penuntutan pidana terhadap orang tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Pihak Diminta. Untuk tujuan ini, Pihak Peminta menyediakan bagi Pihak Diminta tanpa dipungut biaya, semua salinan dokumen yang telah disahkan, yang menunjukkan fakta hasil penyidikan yang telah dilakukan dan dokumen lain terkait dengan kejahatan yang dimintakan ekstradisinya. Seluruh berkas perkara yang diterima terkait penyidikan yang dilakukan Pihak Peminta dapat digunakan dalam proses pidana di Pihak Diminta. Pihak Diminta tidak dapat, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Pusat Pihak Peminta, menggunakan alat bukti yang diajukan

berdasarkan Perjanjian ini dalam penyidikan atau proses hukum lain selain sebagaimana ditentukan dalam permintaan tersebut.

Pihak Diminta memberitahukan Pihak Peminta seluruh hasil proses tersebut.

Pasal 6

Penundaan Penyerahan atau Penyerahan Sementara

1. Dalam hal orang yang diminta ekstradisinya merupakan pihak dalam suatu proses persidangan atau sedang menjalani hukuman untuk kejahatan lain di wilayah Pihak Diminta, persetujuan ekstradisi dapat diberikan. Namun, penyerahan orang tersebut dapat ditunda sampai proses persidangan telah selesai dan jika orang tersebut dipidana - sampai yang bersangkutan selesai menjalani hukuman atau dibebaskan dari penjara; atas hal itu Pihak Peminta diberitahukan.
2. Dalam hal penundaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal ini dapat menyebabkan daluwarsa atau berpengaruh terhadap penyidikan suatu kejahatan, Pihak Diminta dapat mengekstradisi sementara orang yang dimintakan ekstradisinya. Orang yang diekstradisi sementara wajib dikembalikan kepada Pihak Diminta segera setelah proses hukum yang menjadi dasar permintaan ekstradisinya selesai, tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari setelah penyerahannya. Jika diperlukan, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Pihak Diminta.

Pasal 7

Permintaan Ekstradisi

1. Setiap permintaan ekstradisi diajukan secara tertulis dan dikirim oleh Otoritas Pusat dari satu Pihak secara langsung ke Otoritas Pusat Pihak lainnya atau melalui saluran diplomatik dan wajib disertai dokumen dan informasi sebagai berikut:
 - a. nama otoritas yang meminta;
 - b. nama lengkap orang yang dimintakan ekstradisinya, kewarganegaraannya, tempat tinggal atau lokasi, deskripsi rupanya, selengkap mungkin, dengan foto, sidik jari, dan detail apa pun lainnya yang membantu untuk mencari dan mengidentifikasi orang dimaksud;

- c. keterangan mengenai fakta perkara yang menjadi dasar permintaan ekstradisi, yang menjelaskan lebih terperinci mengenai waktu dan tempat kejadian perkara, kualifikasinya serta dokumen yang mengkonfirmasi keterlibatan seseorang sebagai tersangka;
 - d. salinan yang sah dari setiap ketentuan hukum yang menetapkan suatu perbuatan sebagai kejahatan dan memuat setiap ancaman pidananya;
 - e. salinan yang sah dari setiap ketentuan hukum mengenai daluwarsa yang berlaku.
2. Setiap permintaan ekstradisi untuk penuntutan pidana, disertai dokumen dan informasi sebagaimana dalam ayat 1 dari Pasal ini, harus disertai salinan resmi dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dari Pihak Peminta.
 3. Setiap permintaan ekstradisi untuk pelaksanaan hukuman, disertai dokumen dan informasi sebagaimana tertera dalam ayat 1 dari Pasal ini, harus disertai salinan resmi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan sisa masa pidana yang masih harus dijalani.
 4. Setiap dokumen yang dimaksud seperti yang tercantum dalam Perjanjian ini ditulis dalam bahasa Pihak Peminta dan disertai terjemahan dalam bahasa Pihak Diminta atau dalam bahasa Inggris.
 5. Setiap permintaan ekstradisi dan semua dokumen yang dilampirkan, serta dokumen lain yang disediakan dalam menanggapi permintaan tersebut, yang dibubuhi segel resmi oleh otoritas yang berwenang atau Otoritas Pusat Pihak pengirim, tidak lagi memerlukan legalisasi atau pengesahan lain.

Pasal 8

Penahanan Sementara

1. Jika diperlukan, Pihak Peminta dapat mengajukan penahanan sementara atas seseorang sebelum mengajukan permintaan ekstradisi atas orang tersebut. Permintaan penahanan sementara tersebut disampaikan secara langsung kepada Otoritas Pusat Pihak Diminta secara tertulis, melalui faksimile, atau melalui saluran komunikasi lainnya, dengan syarat permintaan asli dikirim segera setelahnya.
2. Pengajuan dimaksud harus memuat:
 - a. pernyataan tentang alasan mengenai urgensi yang mendasari pengajuan;

- b. deskripsi orang yang dicari termasuk foto atau sidik jari jika ada;
 - c. lokasi keberadaan orang yang dicari jika diketahui;
 - d. keterangan mengenai fakta kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dimaksud;
 - e. ketentuan hukum yang menjelaskan kejahatan yang mendasari penahanan sementara yang dimintakan dan memuat ancaman pidananya;
 - f. surat perintah penahanan, atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atas orang yang dicari. Dalam hal mendesak, Pihak Peminta dapat memberikan pernyataan bahwa surat perintah penahanan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap orang yang dicari telah diterbitkan dan bahwa permintaan ekstradisi akan dikirimkan;
 - g. pernyataan mengenai pidana yang diancamkan atau pidana yang telah dijatuhkan; dan
 - h. pernyataan yang secara jelas menegaskan bahwa permintaan ekstradisi atas orang tersebut akan menyusul.
3. Pihak Diminta harus mempertimbangkan pengajuan dimaksud sesuai dengan hukum yang berlaku dan akan memberitahukan keputusannya kepada Pihak Peminta sesegera mungkin.
4. Orang yang ditahan berdasarkan pengajuan penahanan sementara wajib dibebaskan apabila Pihak Peminta dalam 60 (enam puluh) hari sejak tanggal orang dimaksud ditahan tidak dapat mengajukan permintaan ekstradisi yang disertai seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
5. Pembebasan orang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak menghalangi penahanan kembali orang tersebut, demikian juga dengan ekstradisi orang dimaksud, jika permintaan ekstradisi atas orang tersebut diajukan kemudian.

Pasal 9

Informasi Tambahan

1. Dalam hal Pihak Diminta menilai bahwa informasi yang termuat dalam permintaan tidak cukup, Pihak Diminta dapat meminta informasi tambahan apa pun, dengan menetapkan jangka waktu 30 hari kalender untuk

memenuhinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal khusus, dengan alasan dari Pihak Peminta yang dapat diterima, jangka waktu ini dapat diperpanjang oleh Pihak Diminta, untuk tidak lebih dari 30 hari kalender.

2. Jika orang yang dimintakan ekstradisinya ditahan, dan informasi tambahan yang disediakan tidak cukup atau tidak diterima dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pihak Diminta, orang tersebut dapat dibebaskan dari penahanan. Meskipun demikian, pembebasan orang dimaksud tidak menghalangi penahanan kembali orang tersebut setelah diterimanya informasi tambahan yang cukup atau permintaan ekstradisi yang terkait dengan kejahatan lain. Pihak Diminta wajib segera memberitahukan pembebasan tersebut kepada Pihak Peminta.

Pasal 10

Permintaan Ekstradisi oleh Beberapa Negara

1. Apabila ekstradisi diminta bersamaan oleh lebih dari satu negara, baik untuk kejahatan yang sama atau untuk kejahatan yang berbeda, Pihak Diminta wajib membuat keputusan dengan mempertimbangkan semua keadaan, khususnya bobot dan tempat terjadinya kejahatan, tanggal pengajuan permintaan, perjanjian internasional dalam bidang ekstradisi, kewarganegaraan, tempat tinggal yang sah orang yang dimintakan ekstradisinya, serta kemungkinan ekstradisi yang berikutnya atas orang dimaksud ke negara peminta lainnya.
2. Sebelum membuat keputusan ekstradisi atas seseorang ke negara ketiga, Pihak Diminta wajib melakukan konsultasi dengan Pihak Peminta untuk memberikan kesempatan kepada Pihak Peminta untuk membuktikan pendapatnya dan memberikan semua informasi yang diperlukan yang berhubungan dengan fakta yang termuat di dalam permintaannya.
3. Dalam hal setelah konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pihak Diminta mengekstradisi orang dimaksud ke negara ketiga, Pihak Diminta wajib memberitahukan alasan keputusan tersebut kepada Pihak Peminta.

Pasal 11

Keputusan atas Permintaan Ekstradisi dan Notifikasinya

1. Pihak Diminta wajib mempertimbangkan setiap permintaan ekstradisi berdasarkan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh hukum yang berlaku dan wajib memberitahukan keputusannya dengan segera kepada Pihak Peminta.
2. Setiap penolakan secara keseluruhan atau sebagian atas permintaan wajib disertai alasan.
3. Otoritas Pusat Pihak Peminta wajib segera menyediakan untuk Otoritas Pusat Pihak Diminta informasi mengenai hasil proses peradilan pidana atau pelaksanaan hukuman terhadap orang yang telah diekstradisi, demikian juga ekstradisi selanjutnya atas orang tersebut ke negara lain.

Pasal 12

Penyerahan Orang

1. Jika permintaan dikabulkan, Pihak Peminta wajib diberitahu mengenai tempat dan waktu penyerahan orang yang akan diekstradisi, serta jangka waktu penahanan orang tersebut berdasarkan permintaan ekstradisi dimaksud.
2. Dalam hal keputusan yang mengabulkan permintaan ekstradisi, Pihak Peminta wajib menerima orang yang diserahkan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan keputusan dimaksud. Jika penyerahan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu dimaksud, orang tersebut wajib dibebaskan dari penahanan. Pihak Diminta dapat menolak ekstradisi atas kejahatan yang sama.
3. Jika salah satu Pihak tidak mampu dalam keadaan di luar kendalinya untuk menyerahkan atau menerima orang dimaksud, Pihak tersebut wajib memberitahu Pihak lainnya. Dalam hal ini, ketentuan pada ayat 2 tidak berlaku dan jangka waktu penyerahan dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. Jika tidak terjadi penyerahan dalam jangka waktu yang diatur, orang dimaksud wajib dibebaskan dari penahanan.
4. Dalam hal perjalanan orang yang akan diekstradisi ke wilayah Pihak Peminta dapat menimbulkan risiko terhadap kehidupan atau kesehatannya, penyerahan wajib ditunda sampai keadaan kesehatannya memungkinkan untuk melaksanakan penyerahan tersebut.

Pasal 13

Penyerahan Barang

1. Sepanjang dapat diterima oleh hukum Pihak Diminta dan dengan mempertimbangkan hak orang ketiga, barang yang berada di wilayah Pihak Diminta yang didapatkan dari hasil suatu kejahatan atau mungkin dibutuhkan sebagai barang bukti, wajib diserahkan atas permintaan Pihak Peminta jika ekstradisi telah dikabulkan.
2. Berdasarkan ayat 1, barang tersebut di atas, jika diminta oleh Pihak Peminta, wajib diserahkan kepada Pihak Peminta meskipun ekstradisi tidak dapat dilaksanakan karena orang yang dimintakan ekstradisi meninggal, hilang, atau kabur.
3. Pihak Diminta dapat menanggukkan penyerahan barang, sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, jika masih dibutuhkan untuk proses persidangan terhadap perkara lain sampai perkara tersebut selesai.
4. Jika disyaratkan oleh hukum dari Pihak Diminta atau dalam rangka perlindungan hak orang ketiga, setiap barang, yang diserahkan dengan cara dimaksud, wajib dikembalikan tanpa dikenakan biaya kepada Pihak Diminta berdasarkan permintaanya sesegera mungkin setelah selesainya proses di Pihak Peminta.

Pasal 14

Asas Kekhususan

1. Setiap orang yang diekstradisi berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat ditahan, dituntut atau dihukum di wilayah Pihak Peminta dan tidak akan diekstradisi lagi ke negara manapun dan kebebasannya tidak akan dibatasi atas alasan apa pun untuk kejahatan yang dilakukan sebelum ekstradisi orang dimaksud jika kejahatan tersebut merupakan kejahatan selain yang menjadi dasar orang dimaksud diekstradisikan, kecuali:
 - a. Pihak Diminta berdasarkan permintaan, memberikan persetujuan untuk menahan, menuntut, menghukum, mengekstradisi ke negara lain atau membatasi kebebasan atas alasan apa pun atas orang dimaksud. Dalam hal ini, Pihak Peminta menyediakan, semua informasi dan dokumen yang dibutuhkan kepada Pihak Diminta sebagai dasar pemberian persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7;

- b. orang dimaksud, meskipun memiliki kesempatan untuk meninggalkan wilayah Pihak Peminta tetapi tidak melakukannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak selesainya proses peradilan pidananya atau pelaksanaan hukumannya atau jika kembali secara sukarela ke wilayah Pihak Peminta.
2. Pihak Peminta dapat mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk mengeluarkan orang yang diekstradisi dari wilayahnya, atau tindakan lain yang perlu menurut hukum yang berlaku untuk mencegah akibat hukum apa pun dari daluwarsa.

Pasal 15

Transit

1. Berdasarkan hukum yang berlaku di kedua Pihak, salah satu Pihak dapat mengizinkan transit perjalanan seseorang yang diekstradisi dari suatu negara ketiga ke Pihak lain melalui wilayahnya.
2. Pihak yang mengajukan transit perjalanan wajib mengirimkan permohonan transit yang memuat semua dokumen dan informasi sebagaimana dalam Pasal 7 kepada pihak yang wilayahnya akan dilintasi transit perjalanan.
3. Izin transit tidak diperlukan apabila transit perjalanan akan menggunakan transportasi udara dan tidak ada pendaratan yang dijadwalkan di wilayah Pihak lainnya.
4. Apabila terjadi pendaratan yang tak terencana, Pihak yang menerima permintaan transit, dengan tunduk pada permintaan transit, dapat menahan orang yang dimintakan ekstradisinya untuk jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) jam berdasarkan permintaan petugas pengawal sampai permintaan transit yang diajukan diterima sebagaimana diatur pada ayat 2 Pasal ini.
5. Permintaan transit dapat ditolak dengan alasan seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2.

Pasal 16

Kerahasiaan dan Batasan Penggunaan Informasi

1. Pihak Diminta atas permintaan Otoritas Pusat Pihak Peminta wajib menjaga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau praktik yang

berlaku, kerahasiaan fakta diterimanya permintaan ekstradisi, isi permintaan atau semua tindakan yang diambil sesuai dengan permintaan ekstradisi, kecuali ketika pengungkapan terhadap kerahasiaan permintaan tersebut diperlukan untuk pelaksanaannya. Jika pelaksanaan permintaan mengharuskan untuk meniadakan pembatasan ini, Pihak Diminta wajib secara tertulis meminta izin kepada Pihak Peminta, yang tanpanya permintaan tersebut tidak akan dilaksanakan.

2. Pihak Diminta tidak dapat menggunakan informasi atau bukti yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Peminta untuk tujuan selain yang dinyatakan dalam permintaan ekstradisi.

Pasal 17

Biaya

1. Biaya yang berhubungan dengan ekstradisi seseorang, sebelum penyerahan orang tersebut, wajib ditanggung oleh Pihak yang mengeluarkannya.
2. Biaya transportasi dan biaya lain yang berhubungan dengan transit perjalanan atas orang yang diekstradisi, demikian juga dengan penyerahan dan pengembalian semua barang, sesuai dengan Pasal 13, wajib ditanggung oleh Pihak Peminta.

Pasal 18

Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa

1. Para Pihak atas permintaan salah satu dari mereka wajib berkonsultasi mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Perjanjian ini, baik secara umum maupun dalam hubungannya dengan permintaan tertentu.
2. Sengketa yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan melalui negosiasi diplomatik.

Pasal 19

Ketentuan Akhir

1. Dengan kesepakatan Para Pihak, Perjanjian ini dapat diamendemen dan amendemen tersebut berlaku sesuai dengan prosedur yang ditentukan pada ayat 2 Pasal ini.

2. Perjanjian ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir ketika Para Pihak saling memberi tahu melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan hukum nasional masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini telah terpenuhi.
3. Perjanjian ini berakhir 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal salah satu Pihak menerima pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik dari Pihak lainnya dengan maksud mengakhirkan perjanjian ini.
4. Pengakhiran Perjanjian ini tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak melaksanakan permintaan ekstradisi yang diterima sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Negara mereka masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Bali pada hari ke-31 bulan Maret 2023, dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia, dan bahasa Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA

UNTUK FEDERASI RUSIA



YASONNA H. LAOLY
MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA



KONSTANTIN ANATOLIEVICH
CHUICHENKO
MENTERI KEHAKIMAN



REPUBLIK INDONESIA

**ДОГОВОР
МЕЖДУ
РЕСПУБЛИКОЙ ИНДОНЕЗИЕЙ
И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
О ВЫДАЧЕ**

Республика Индонезия и Российская Федерация, в дальнейшем именуемые Сторонами,

ЖЕЛАЯ обеспечить более всеобъемлющее и эффективное сотрудничество между Сторонами в области борьбы с преступностью,

СТРЕМЯСЬ укрепить отношения между Сторонами в области выдачи путем заключения настоящего Договора,

ОСНОВЫВАЯСЬ на принципах суверенитета, равенства и взаимной выгоды,

ДОГОВОРИЛИСЬ о нижеследующем:

Статья 1

Обязательство выдачи

Стороны обязуются в соответствии с положениями настоящего Договора выдавать по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой Стороны и разыскиваемых запрашивающей Стороной в целях уголовного преследования или исполнения приговора.

Статья 2

Сфера применения Договора

Настоящий Договор применяется к запросам о выдаче, поступившим после его вступления в силу, даже если они связаны с преступлениями, совершенными до вступления настоящего Договора в силу.

Статья 3

Центральные органы

1. Центральными органами, уполномоченными выполнять настоящий Договор, являются:
 - от Республики Индонезии - Министерство юстиции и по правам человека;
 - от Российской Федерации - Генеральная прокуратура.
2. Центральные органы Сторон сносятся друг с другом напрямую или по дипломатическим каналам.
3. Каждая Сторона может изменить свой центральный орган и должна уведомить другую Сторону об этом и о других изменениях, связанных с ее центральными органами, по дипломатическим каналам.

Статья 4

Преступления, влекущие выдачу

1. Преступление влечет выдачу, если оно в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон является уголовно наказуемым и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.

2. Если запрос о выдаче включает несколько отдельных деяний, наказуемых в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон, но некоторые из них не отвечают условию в отношении меры наказания, указанной в пункте 1 настоящей статьи, запрашиваемая Сторона может по своему усмотрению осуществить выдачу лица также в связи с этими деяниями.
3. Если запрос о выдаче направлен в отношении лица, осужденного в запрашивающей Стороне к наказанию в виде лишения свободы, вынесенному за совершение преступления, которое подпадает под действие настоящего Договора, выдача может иметь место только в случае, если срок неотбытого наказания составляет не менее 6 месяцев. В исключительных случаях Стороны могут договориться о выдаче, если срок неотбытого наказания составляет менее 6 месяцев.
4. Если квалификация вменяемого в вину деяния изменится в ходе уголовного преследования, то выданное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности или осуждено в той части, в которой новая квалификация будет соответствовать условиям выдачи.
5. Различия в юридической терминологии не препятствуют исполнению запроса о выдаче, если деяние, в связи с которым поступил запрос, является уголовно наказуемым по законодательству каждого из государств Сторон.

Статья 5

Основания для отказа в выдаче

1. Выдача не производится в случаях, если:
 - а) лицо, выдача которого запрашивается, является гражданином запрашиваемой Стороны;
 - б) деяние, в связи с которым поступил запрос о выдаче, не является преступлением, влекущим выдачу в соответствии с пунктами 1 - 3 статьи 4 настоящего Договора;

- с) преступление, в связи с которым запрашивается выдача, является преступлением против военной службы, но не является преступлением по общему уголовному праву запрашивающей Стороны;
 - д) у запрашиваемой Стороны имеются достаточные основания полагать, что запрос о выдаче представлен в целях преследования или наказания лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или в связи с его политическими убеждениями либо этому лицу может быть нанесен ущерб по любой из этих причин;
 - е) в отношении запрашиваемого лица состоялось судебное разбирательство и указанное лицо было признано невиновным или осуждено в запрашиваемой Стороне за совершение того же деяния, которое послужило основанием для запроса о его выдаче;
 - ф) преступление, в связи с которым запрашивается выдача, подлежит наказанию в виде смертной казни в соответствии с законодательством запрашивающей Стороны, кроме случаев, когда эта Сторона предоставит достаточную, по мнению запрашиваемой Стороны, гарантию, что к лицу, выдача которого запрашивается, не будет применена смертная казнь;
 - г) в соответствии с законодательством запрашиваемой Стороны уголовное дело не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения сроков давности или по иному законному основанию;
 - h) запрашиваемая Сторона считает, что выдача лица могла бы нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.
2. В выдаче может быть отказано, если:
- а) преступление, в связи с которым запрашивается выдача, по законодательству запрашиваемой Стороны было совершено полностью или частично на ее территории;
 - б) в отношении лица, выдача которого запрашивается, в запрашиваемой Стороне производится расследование или

судебное разбирательство в связи с деянием, которое указано в запросе о выдаче.

3. Если в выдаче лица отказано на основании подпункта "а" пункта 1 или подпункта "а" пункта 2 настоящей статьи, то запрашиваемая Сторона по запросу запрашивающей Стороны передает полученные материалы своим компетентным органам для рассмотрения вопроса об осуществлении уголовного преследования этого лица в соответствии со своим законодательством. С этой целью запрашивающая Сторона безвозмездно предоставляет запрашиваемой Стороне должным образом заверенные копии документов о проводимом расследовании и других документов, связанных с преступлением, в связи с которым запрошена выдача. Материалы дела, которые были получены в связи с проводимым расследованием в запрашивающей Стороне, могут быть использованы в уголовном судопроизводстве в запрашиваемой Стороне. Запрашиваемая Сторона без предварительного согласия центрального органа запрашивающей Стороны не использует никаких доказательств, предоставленных согласно настоящему Договору при иных расследованиях или других процессуальных действиях, чем те, которые указаны в запросе.

Запрашиваемая Сторона уведомляет запрашивающую Сторону о результатах судопроизводства.

Статья 6

Отсрочка в выдаче или выдача на время

1. Если лицо, в отношении которого запрашивается выдача, является участником любого судопроизводства либо отбывает наказание за другое преступление на территории запрашиваемой Стороны, согласие на выдачу может быть дано. Однако передача указанного лица может быть отсрочена до окончания такого судопроизводства, а в случае, если указанное лицо осуждено, - до отбытия им срока наказания или освобождения его, о чем уведомляется запрашивающая Сторона.

2. Если отсрочка в выдаче, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, может повлечь за собой истечение срока давности уголовного преследования или причинить ущерб расследованию преступления, запрашиваемая Сторона может выдать на время лицо, выдача которого запрашивается. Выданное на время указанное лицо должно быть возвращено запрашиваемой Стороне после завершения процессуальных действий, для которых оно было выдано, но не позднее чем через 90 дней со дня его передачи. В случае необходимости этот срок может быть продлен запрашиваемой Стороной.

Статья 7

Запрос о выдаче

1. Запрос о выдаче составляется в письменной форме и направляется центральным органом одной Стороны центральному органу другой Стороны или по дипломатическим каналам и содержит следующие документы и информацию:
- а) наименование запрашивающего органа;
 - б) полное имя лица, выдача которого запрашивается, сведения о его гражданстве, месте проживания или нахождения, по возможности описание его внешности с приложением фотографии, отпечатков пальцев и других сведений, позволяющих разыскать и идентифицировать это лицо;
 - в) изложение обстоятельств дела, в связи с которыми запрашивается выдача, с возможно более точным указанием времени и места совершения уголовно наказуемого деяния, его квалификации, а также документ, подтверждающий привлечение лица в качестве обвиняемого;
 - г) заверенная копия текста или текстов положений закона, в соответствии с которыми совершенные деяния квалифицируются как преступления, которые содержат информацию о наказаниях, предусмотренных за их совершение;
 - д) заверенная копия текста положений закона, касающихся применимого срока давности.

2. К запросу о выдаче в целях уголовного преследования помимо указанных в пункте 1 настоящей статьи документов и информации прилагается заверенная печатью копия постановления о заключении под стражу, выданного компетентным органом запрашивающей Стороны.
3. К запросу о выдаче в целях исполнения приговора помимо указанных в пункте 1 настоящей статьи документов и информации прилагается заверенная печатью копия вступившего в законную силу приговора и справка о неотбытом сроке наказания.
4. Все документы в рамках настоящего Договора составляются на языке запрашивающей Стороны с приложением перевода на язык запрашиваемой Стороны или на английский язык.
5. Запрос о выдаче и прилагаемые к нему документы, а также документы, представленные в ответ на запрос, заверенные печатью компетентного или центрального органа запрашивающей Стороны, не нуждаются в легализации или удостоверении их подлинности в иной форме.

Статья 8

Временное задержание

1. В случае необходимости запрашивающая Сторона может ходатайствовать о временном задержании лица до представления запроса о его выдаче. Такое ходатайство о временном задержании лица передается непосредственно центральному органу запрашиваемой Стороны в письменной форме с применением факсимильной связи или иного вида связи при условии незамедлительного направления оригинала ходатайства.
2. В ходатайстве содержится следующая информация:
 - а) обоснование причин необходимости незамедлительного направления такого ходатайства;
 - б) описание запрашиваемого лица, включая по возможности его фотографию или отпечатки пальцев;
 - в) местопребывание запрашиваемого лица, если оно известно;

- d) изложение обстоятельств правонарушения, совершенного запрашиваемым лицом;
 - e) положения закона с указанием правонарушения, в соответствии с которым запрашивается временное задержание, а также наказания, предусмотренного за такое правонарушение;
 - f) постановление о взятии лица под стражу или вступивший в законную силу приговор в отношении запрашиваемого лица. В особых случаях запрашивающая Сторона может предоставить обоснование наличия постановления о взятии лица под стражу или вступившего в законную силу приговора в отношении запрашиваемого лица и обоснование того, что запрос о выдаче будет направлен;
 - g) информация о наказании, которое может быть или было назначено лицу за совершение этого преступления; и
 - h) данные, подтверждающие, что запрос о выдаче будет предоставлен.
3. Запрашиваемая Сторона рассматривает ходатайство в соответствии со своим законодательством и безотлагательно сообщает запрашивающей Стороне о принятом решении.
4. Лицо, задержанное в связи с ходатайством, освобождается, если запрашивающая Сторона в течение 60 дней с даты взятия лица под стражу не представит запрос о выдаче с приложением всех документов, указанных в статье 7 настоящего Договора.
5. Освобождение лица в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи не препятствует последующему взятию его под стражу, а также его выдаче, если впоследствии будет получен запрос о выдаче этого лица.

Статья 9

Дополнительная информация

1. Если запрашиваемая Сторона считает, что представленная с запросом о выдаче информация является недостаточной, она может запросить дополнительную информацию, установив при этом срок в 30 дней для ее предоставления в соответствии с

законодательством запрашивающей Стороны. В исключительных случаях на основании обоснованного ходатайства запрашивающей Стороны указанный срок может быть продлен запрашиваемой Стороной до 30 дней.

2. Если лицо, выдача которого запрашивается, взято под стражу и переданная дополнительная информация недостаточна или она не получена в срок, установленный запрашиваемой Стороной, то это лицо может быть освобождено из-под стражи. Однако освобождение этого лица не является препятствием для того, чтобы оно могло быть в дальнейшем взято под стражу в случае получения достаточной дополнительной информации или запроса о выдаче в связи с другим преступлением. Запрашиваемая Сторона в кратчайший срок уведомляет запрашивающую Сторону об освобождении лица из-под стражи.

Статья 10

Конкурирующие запросы о выдаче

1. Если выдача запрашивается одновременно более чем одним государством за совершение одного и того же преступления или за совершение разных преступлений, запрашиваемая Сторона выносит решение по этим запросам, принимая во внимание все обстоятельства, в особенности тяжесть и место совершения преступления, даты направления запросов о выдаче, наличие международных договоров о выдаче, гражданство и основное место жительства лица, выдача которого запрашивается, а также возможность его последующей выдачи любому другому запрашивающему государству.
2. До принятия решения о выдаче лица третьему государству запрашиваемая Сторона проводит консультации с запрашивающей Стороной с тем, чтобы предоставить запрашивающей Стороне возможность обосновать свое мнение и представить всю необходимую информацию, касающуюся фактов, изложенных в ее запросе.

3. Если после консультаций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, запрашиваемая Сторона выдает лицо третьему государству, то она информирует запрашивающую Сторону о причинах такого решения.

Статья 11

Решение в отношении запроса о выдаче и уведомление о результатах

1. Запрашиваемая Сторона рассматривает запрос о выдаче в соответствии с установленной в своем законодательстве процедурой и безотлагательно сообщает запрашивающей Стороне о принятом решении.
2. Полный или частичный отказ удовлетворить запрос о выдаче должен быть обоснован.
3. Центральный орган запрашивающей Стороны своевременно направляет центральному органу запрашиваемой Стороны информацию об осуществлении уголовного преследования или исполнения приговора в отношении выданного лица, а также о последующей выдаче этого лица другому государству.

Статья 12

Передача лица

1. В случае согласия удовлетворить запрос запрашивающая Сторона должна быть проинформирована о месте и дате передачи выдаваемого лица, а также о сроке, в течение которого лицо было лишено свободы на основании запроса о выдаче.
2. В случае положительного решения вопроса о выдаче запрашивающая Сторона принимает выдаваемое лицо в срок не позднее 30 дней, начиная со дня, когда она была уведомлена о таком решении. Если передача не состоится в указанный срок, такое лицо освобождается из-под стражи. Запрашиваемая Сторона впоследствии может отказать в выдаче за то же преступление.

3. В случае если одна из Сторон по не зависящим от нее причинам не может передать или принять лицо, подлежащее выдаче, она уведомляет об этом другую Сторону. В этом случае положения пункта 2 настоящей статьи не применяются и срок передачи может быть продлен запрашиваемой Стороной на период не более 15 дней. Если передача не состоится в указанный срок, лицо освобождается из-под стражи.
4. В случае если перевозка лица, подлежащего выдаче, на территорию запрашивающей Стороны связана с угрозой для его жизни или здоровья, передача откладывается до тех пор, пока состояние его здоровья не позволит осуществить эту передачу.

Статья 13

Передача предметов

1. В пределах, допускаемых законодательством запрашиваемой Стороны, и с учетом прав третьих лиц предметы, находящиеся на территории запрашиваемой Стороны, которые были приобретены в результате преступления или могут потребоваться в качестве доказательств, передаются по запросу запрашивающей Стороны в случае принятия решения о выдаче.
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи предметы по запросу запрашивающей Стороны передаются запрашивающей Стороне, даже если выдача не может быть осуществлена вследствие смерти, пропажи без вести или побега лица, выдача которого запрашивается.
3. Запрашиваемая Сторона может отложить передачу предметов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, если они необходимы для осуществления судопроизводства по другому делу до окончания производства по нему.
4. Если того требует законодательство запрашиваемой Стороны или защита прав третьих лиц, любые переданные таким образом предметы безвозмездно возвращаются запрашиваемой Стороне по ее запросу в возможно короткий срок после окончания судопроизводства в запрашивающей Стороне.

Статья 14

Правило конкретности

1. Лицо, выданное в соответствии с настоящим Договором, не может быть заключено под стражу, подвергнуто уголовному преследованию или наказанию на территории запрашивающей Стороны, а также выдано другому государству, и его личная свобода ни по каким иным причинам не может быть ограничена за преступление, совершенное до его выдачи, не являющееся преступлением, в связи с которым это лицо было выдано, за исключением случаев, когда:
 - а) запрашиваемая Сторона по запросу дает согласие на заключение под стражу, уголовное преследование, наказание, выдачу другому государству или ограничение личной свободы этого лица. В этом случае запрашивающая Сторона представляет запрашиваемой Стороне информацию и документы, указанные в статье 7 настоящего Договора, необходимые для решения вопроса о даче такого согласия;
 - б) указанное лицо, имея возможность покинуть территорию запрашивающей Стороны, не сделало этого в течение 30 дней после окончания уголовного судопроизводства в отношении этого лица или отбытия им наказания либо добровольно возвратилось на территорию запрашивающей Стороны после того, как покинуло ее территорию.
2. Запрашивающая Сторона может принимать любые меры, необходимые для выдворения соответствующего лица со своей территории, или любые меры согласно ее закону для предотвращения любых юридических последствий истечения срока давности.

Статья 15

Транзит

1. В соответствии с законодательством каждого из государств Сторон каждая Сторона может разрешить транзитную перевозку по своей территории лица, выданного третьим государством другой

Стороне.

2. Сторона, которая запрашивает разрешение, о транзитной перевозке, представляет Стороне, по территории которой необходимо ее осуществить, запрос на транзит, в котором должны содержаться указанные в статье 7 настоящего Договора документы и информация.
3. Такого разрешения не требуется, если используется воздушный способ перевозки и посадка на территории другой Стороны не предусматривается.
4. В случае непредвиденной посадки воздушного судна Сторона, на чьей территории происходит такая посадка, может содержать выдаваемое лицо под стражей в течение 72 часов по запросу сопровождающего его должностного лица до получения запроса на транзит, составленного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
5. В разрешении на транзит может быть отказано в случаях, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 5 настоящего Договора.

Статья 16

Конфиденциальность и ограничения в использовании полученной информации

1. Запрашиваемая Сторона по просьбе центрального органа запрашивающей Стороны обеспечивает в соответствии со своим законодательством и (или) сложившейся практикой конфиденциальность в отношении факта получения запроса о выдаче, его содержания или любого действия, предпринятого в связи с запросом о выдаче, за исключением тех случаев, когда огласка запроса о выдаче является необходимой для его исполнения. Если при исполнении запроса о выдаче возникает необходимость снятия этого ограничения, запрашиваемая Сторона в письменной форме запрашивает разрешение запрашивающей Стороны, без которого запрос не исполняется:

2. Запрашиваемая Сторона без предварительного разрешения запрашивающей Стороны не использует информацию или доказательства, полученные в рамках настоящего Договора, для иных целей, кроме указанных в запросе о выдаче.

Статья 17

Расходы

1. Расходы, относящиеся к выдаче лица, возникающие до передачи такого лица, несет Сторона, у которой они возникли.
2. Расходы по перевозке и транзиту в связи с передачей или приемом выдаваемого лица, а также по передаче и возврату предметов в соответствии со статьей 13 настоящего Договора несет запрашивающая Сторона.

Статья 18

Консультации и разрешение споров

1. Стороны по предложению одной из них проводят консультации по вопросам толкования и применения настоящего Договора в целом или по конкретному запросу.
2. Спорные вопросы, возникающие при толковании и применении настоящего Договора, разрешаются путем дипломатических переговоров.

Статья 19

Заключительные положения

1. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения, которые вступают в силу в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
2. Настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего уведомления Сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

3. Настоящий Договор прекращает свое действие по истечении 180 дней с даты получения по дипломатическим каналам одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить его действие.
4. Прекращение действия настоящего Договора не является основанием для неисполнения запросов о выдаче, направленных до даты прекращения действия настоящего Договора.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, будучи должным образом на то уполномочены Сторонами, подписали настоящий Договор.

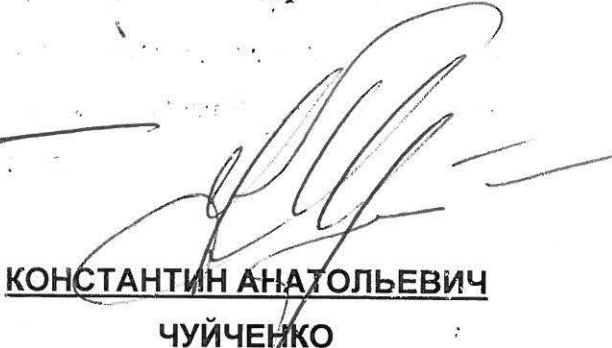
СОВЕРШЕНО в пров. Бали 31 марта 2023 г. в двух экземплярах, каждый на индонезийском, русском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае расхождения в толковании используется текст на английском языке.

ЗА РЕСПУБЛИКУ ИНДОНЕЗИЮ ЗА РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ



ЯСОННА Х. ЛАОЛИ
МИНИСТР ЮСТИЦИИ

И ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА



КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
ЧУЙЧЕНКО
МИНИСТР ЮСТИЦИИ



REPUBLIK INDONESIA

**TREATY
BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE RUSSIAN FEDERATION
ON EXTRADITION**

The Russian Federation and the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the "Parties",

WISHING to facilitate more efficient and effective cooperation on crime control between the Parties,

ASPIRING to strengthen the relationship between the Parties as pertaining to extraditions by concluding this Treaty,

ON the basis of the principles of sovereignty, equality and mutual benefit,

HEREBY AGREE as follows:

Article 1

Obligation to Extradite

The Parties undertake, subject to and in accordance with the terms and conditions of this Treaty, to extradite any person who is present in the territory of the Requested Party and sought by the Requesting Party on request for the purpose of a criminal proceeding or the enforcement of a sentence.

Article 2

Scope of the Treaty

This Treaty shall apply to all requests for extradition, submitted after its entry into force even if they relate to any crimes committed before the entry into force of this Treaty.

Article 3

Central Authorities

1. According to this Treaty, the Central Authorities are:
 - For the Republic of Indonesia – Ministry of Law and Human Rights;
 - For the Russian Federation – The Prosecutor General's Office.
2. Each Party shall communicate directly with each other through Central Authorities or diplomatic channels.
3. Either Party may change its Central Authority and shall notify the other Party of this and any other changes in respect of the Central Authority through diplomatic channels.

Article 4

Extraditable Crimes

1. A crime shall be extraditable, if it is punishable under the laws of both Parties, by imprisonment for a period of at least 1 (one) year or by more severe penalty.
2. Should any request for extradition include a number of different acts, punishable pursuant to applicable laws of both Parties, however, some of them do not meet the requirement of the punitive measure specified in Paragraph 1 of this Article, the Requested Party may at its discretion extradite a relevant person in connection with such acts as well.

3. In case any such request for extradition is made in respect of any person, convicted in the Requesting Party for punishment in the form of imprisonment for committing a crime, which is subject to this Treaty, such extradition may take place only if an unexpired term of punishment is not less than 6 (six) months. In exceptional cases the Parties may agree upon extradition, if an unexpired term of punishment is less than 6 (six) months.
4. In case the qualification of the alleged act changes in the course of the criminal prosecution, the extradited person may be brought to criminal liability or convicted to the extent to which such new qualification will correspond to the conditions of extradition.
5. Any differences in the legal terminology shall not hinder fulfillment of the request for extradition, if the act, for which extradition is requested, is a penal act as defined in applicable laws of both Parties.

Article 5

Reasons for Refusal to Extradite

1. Extradition shall not be granted if:
 - a. the person, sought for extradition, is a citizen of the Requested Party;
 - b. the act, for which extradition is requested, is not a crime, entailing extradition pursuant to Paragraphs 1-3 of Article 4 hereof;
 - c. the request relates to a crime under military law that is not a crime under general criminal law of the Requesting Party;
 - d. the Requested Party has sufficient grounds to assume that a request for extradition is made with the aim to prosecute or punish a person due to his/her race, sex, religion, nationality, ethnic origin or in connection with his/her political beliefs, or if such person may suffer any damage for any of these reasons;
 - e. in case any judicial proceedings have taken place in respect of the requested person and such person has been acquitted or sentenced in Requested Party for the same act, which is the ground for such request for extradition;
 - f. any crime, for which extradition is requested, is subject to capital punishment pursuant to applicable laws of Requesting Party, unless such Party presents a sufficient, in the opinion of the Requested Party

guarantee that a person, sought for extradition, will not incur capital punishment;

- g. pursuant to applicable laws of the Requested Party, if no criminal case may be initiated or no sentence may be executed by reason of lapse of time or for any other legal reason;
 - h. the Requested Party considers that the extradition of the person would impair its sovereignty, security, public order or other essential interests.
2. Extradition request may not be granted if:
- a. any crime, for which extradition is requested, pursuant to applicable laws of the Requested Party, was fully or partially committed in its territory;
 - b. in respect of the person, sought for extradition, any investigation or judicial proceedings is/are pending in the Requested Party in connection with an act, specified in such request for extradition.
3. Should any request for extradition be rejected for the reason stipulated under Subparagraph a of Paragraph 1 or Subparagraph a of Paragraph 2 of this Article, the Requested Party, on request of the Requesting Party, shall deliver all received materials to its competent authorities for considering criminal prosecution of such person pursuant to its applicable laws. For this purpose, the Requesting Party shall furnish, free of charge, the Requested Party with duly certified copies of documents, evidencing the fact of any investigation performed, and any other documents relating to the crime, for which extradition was requested. All materials of the case, received in connection with the investigation performed in the Requesting Party, may be used in criminal proceedings in the Requested Party. The Requested Party shall not, without prior consent of the Central Authority of the Requesting Party, use any evidence, submitted under this Treaty in investigation or other proceedings other than specified in the request.
- The Requested Party notifies the Requesting Party of all results of such proceedings.

Article 6

Postponed or Temporary Surrender

1. In case any person, sought for extradition, is a party to any judicial proceedings or serves sentence for any other crime in the territory of the

Requested Party, the consent to extradition may be given. However, surrender of such person may be postponed until the time when such judicial proceedings are completed, and if such person is convicted – until he/she serves the term of sentence or is released from imprisonment, in which case the Requesting Party is to be notified of this.

2. In case of the postponed surrender of the person stipulated for in Paragraph 1 of this Article may incur lapse of time or affect the investigation of a crime, the Requested Party may temporarily extradite the person, whose extradition was requested. The temporarily extradited person shall be returned to the Requested Party as soon as the proceedings for which he/she was extradited are complete, but not later than 90 (ninety) days since his/her transfer. If necessary, this term may be prolonged by the Requested Party.

Article 7

Request for Extradition

1. Any request for extradition shall be made in writing and sent by the Central Authority of either Party directly to the Central Authority of the other Party or through diplomatic channels and shall include the following documents and information:
 - a. name of the requesting authority;
 - b. full name of the person, sought for extradition, details of his/her nationality, place of residence or location, description, as far as possible, of his/her appearance with photos, fingerprints and any other details, enabling to search for and identify such person;
 - c. statement of the facts of the case, which is a ground for such request for extradition, specifying more exactly the time and place of the criminally punishable act, its qualification, as well as a document confirming the engagement of a person as an accused party;
 - d. a certified copy of the text of any provisions of any law, which qualify committed acts as crimes and contain information of any punishments prescribed for committing them;
 - e. a certified copy of the text of any provisions of any law, relating to the applicable lapse of time.

2. Any request for extradition for criminal prosecution, along with the documents and information specified in Paragraph 1 of this Article, shall be accompanied by a sealed copy of a warrant of arrest issued by a competent authority of the Requesting Party.
3. Any request for extradition for execution of a sentence, along with the documents and information specified in Paragraph 1 of this Article, shall be accompanied by a sealed copy of an effective sentence and a certificate of the unserved term of punishment.
4. Any documents for the purposes of this Treaty shall be drawn up in the language of the Requesting Party and shall be accompanied by translation into the language of the Requested Party or into the English language.
5. Any requests for extradition and all documents attached thereto, as well as any documents furnished in response to such request, which are sealed by a competent or Central Authority of the sending Party, require no legalization or authentication in any other manner.

Article 8

Provisional arrest

1. If necessary, the Requesting Party may apply for provisional arrest of any person prior to making a relevant request for extradition of this person. Such application for provisional arrest of the person shall be sent directly to the Central Authority of the Requested Party in writing, by fax or by any other communication means, provided that the original application is sent immediately after that.
2. Such application shall contain:
 - a. a statement about the reasons for urgency prompting the making of application;
 - b. a description of the person sought, including, if possible, a photograph or fingerprints;
 - c. the location of the person sought, if known;
 - d. statements of the facts of the crime committed by the person;
 - e. the provisions of the law describing the crime for which the provisional arrest is requested, and the punishment for the crime;

- f. a warrant of arrest, or an effective sentence, against the person sought. In urgent cases the Requesting Party may provide the statement that a warrant of arrest or final judgment in respect of the person sought exists and that it is intended to send the request for extradition;
 - g. a statement of the punishment that can be, or has been imposed for the crimes; and
 - h. a statement clearly ensuring that a request for the extradition of the person is to follow.
3. The Requested Party shall consider such application in accordance with its applicable laws and shall notify the Requesting Party of its decision without delay.
 4. The person, detained by virtue of such application, shall be released, if the Requesting Party fails, within 60 (sixty) days from the date of taking of such person into custody, to make a request for extradition accompanied by all documents specified in Article 7 hereof.
 5. Release of such person pursuant to Paragraph 4 of this Article shall not hinder any subsequent detention of this person, as well as extradition of this person, if a relevant request for his/her extradition is subsequently made.

Article 9

Supplementary Information

1. In case the Requested Party considers that any information provided by the request is insufficient, it may request any supplementary information, setting a term of 30 calendar days for furnishing it pursuant to applicable laws. In exceptional cases, by reasoned request of the Requesting Party, this term may be extended by the Requested Party, for not more than 30 calendar days.
2. If the person, sought for extradition, is detained, and such supplementary information furnished is insufficient or is not received within a term as set by the Requested Party, such person may be released from detention. However, such release of this person shall not hinder any subsequent detention of this person upon receipt of sufficient supplementary information or a request for extradition in connection with any other crime. The

Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of such release from detention.

Article 10

Requests for Extradition Made by Several States

1. If extradition is requested concurrently by more than one state, either for the same crime or for any different crimes, the Requested Party shall make its decision on these requests, taking into consideration all circumstances, in particular, gravity and place of such crime, dates of requests, international treaties on extradition, nationality and principal place of residence of the person sought for extradition, as well as possibility of subsequent extradition of such person to any other requesting states.
2. Before making a decision on the extradition of a person to a third state, the Requested Party shall hold consultations with the Requesting Party in order to provide the Requesting Party with a possibility to substantiate its opinion and provide all required information relating to the facts stated in its request.
3. In case, after the consultations mentioned above in Paragraph 2, the Requested Party extradites the person to a third state, then it shall inform the Requesting Party of the reasons for such decision.

Article 11

Decision in respect to Request for Extradition and Notification of the Outcome

1. The Requested Party shall consider any request for extradition in accordance with a procedure as established by its applicable laws, and shall notify the Requesting Party of its decision without delay.
2. Any complete or partial refusal to satisfy any such request is to be reasoned.
3. The Central Authority of the Requesting Party shall promptly provide the Central Authority of the Requested Party with information on the outcome of criminal proceedings or the enforcement of sentence against the person extradited, as well as of subsequent extradition of that person to any other State.

Article 12

Surrender of a Person

1. If the request is granted the Requesting Party shall be informed of the place and date of surrender of the person, subject to extradition, as well as of the term, for which such person was detained by virtue of such request for extradition.
2. In case of a favourable decision regarding extradition, the Requesting Party shall receive such surrendered person within 30 (thirty) days from a day of notification of such decision. If no surrender takes place within the set term, such person shall be released from detention. The Requested Party may refuse the extradition for the same crime.
3. If either Party is unable, for any circumstances beyond its control, to surrender or receive the person, subject to extradition, it shall inform the other Party thereof. In this case, the provisions of Paragraph 2 of this article shall not apply and the term of surrender may be extended for not more than 15 days. If no surrender takes place within the set term, such person shall be released from detention.
4. In case transportation of the person, subject to extradition, to the territory of the Requesting Party may pose any risk to his/her life or health, the surrender shall be postponed until his/her state of health allows to effect such surrender.

Article 13

Surrender of Items

1. To the extent admissible by applicable laws of the Requested Party, and with due consideration of third persons' rights, items, located in the territory of the Requested Party, which have been acquired as a result of a crime or may be required as evidence, shall be surrendered on request of the Requesting Party, if extradition has been granted.
2. Subject to Paragraph 1 of this Article, the above mentioned items shall, if the Requesting Party so requests, be surrendered to the Requesting Party even if the extradition cannot be carried because of death, missing or escape of the person sought.

3. The Requested Party may defer surrender of any items, mentioned in Paragraph 1 of this Article, if they are required for judicial proceedings of any other case till such proceedings are completed.
4. If so required by applicable laws of the Requested Party or protection of third persons' rights, any items, surrendered in such manner, shall be gratuitously returned to the Requested Party on its request as soon as possible upon completion of the proceedings in the Requesting Party.

Article 14

Rule of Speciality

1. Any person, extradited under this Treaty shall not be detained, prosecuted or punished in the territory of the Requesting Party, and shall not be extradited to any other State, and his/her personal freedom shall not be for any reason restricted for a crime committed prior to extradition of this person, if such crime is other than the crime in connection with which such person has been extradited, unless:
 - a. the Requested Party on request gives its consent to detain, prosecute, punish, extradite to any other state or restrict personal freedom for any reason of this person. In this case the Requesting Party shall provide the Requested Party with all information and documents necessary for giving such consent, as specified in Article 7 hereof;
 - b. such person, having an opportunity to leave the territory of the Requesting Party, has not done so within 30 (thirty) days upon completion of the criminal proceedings in respect of such person or upon serving a sentence, or voluntarily returned to the territory of the Requesting Party after leaving it.
2. The Requesting Party may take any measures as necessary to remove the extradited person from its territory, or any other necessary measures under its applicable laws in order to prevent any legal effects of lapse of time.

Article 15

Transit

1. According to the applicable law of both Parties either Party may permit transit transportation of any person, extradited by any third State to the other Party through its territory.
2. The Party, which applies for such transit transportation, shall send a request for transit containing all documents and information specified in Article 7 hereof to the Party, through the territory of which such transit transportation is to be carried out.
3. Such permit is not required, if such transit transportation is carried out by air and no landing in the territory of the other Party is expected.
4. In case of an unforeseen landing of an aircraft, the Party, subject to receive such request for transit, may detain the person, subject to extradition, for 72 (seventy two) hours on request of the accompanying officer till the request for transit, made pursuant to Paragraph 2 of this Article, is received.
5. Such request for transit may be rejected in cases, specified in Paragraphs 1 and 2 of Article 5 herein.

Article 16

Confidentiality and Limitation of Use of Information

1. The Requested Party upon request of the Central Authority of the Requesting Party shall provide in accordance with its legislation and/or established practices for the confidentiality of the fact of the receipt of the request for extradition, its contents or any action taken pursuant to the request for extradition, excluding the cases when the breach of confidentiality of the request is necessary for its execution. If the execution of the request makes it necessary to remove this limitation, the Requested Party shall in writing seek the permission of the Requesting Party, without which the request will not be executed.
2. The Requested Party shall not use the information or evidence obtained under this Treaty without the prior written consent of the Requesting Party for purposes other than those indicated in the request for extradition.

Article 17

Expenses

1. Expenses connected with extradition of a person, prior to surrender of such person, shall be borne by the Party which incurred them.
2. Transportation expenses and any other costs, connected with transit transportation of the extradited person, as well as with surrender and return of any items, pursuant to Article 13 hereof, shall be borne by the Requesting Party.

Article 18

Consultations and Resolution of Disputes

1. The Parties at the request of either of them shall consult on interpretation or application of this Treaty, either generally or in relation to a particular request.
2. Disputed issues resulting from interpretation or application of this Treaty shall be resolved through diplomatic negotiations.

Article 19

Final Provisions

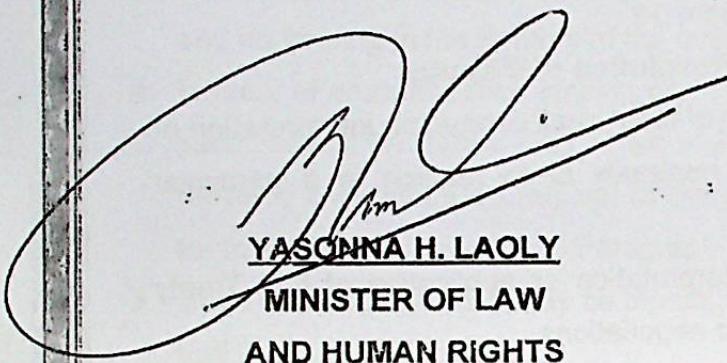
1. Upon the mutual agreement of the Parties, this Treaty may be amended, and such amendments shall enter into force in accordance with the procedure provided for in Paragraph 2 of this Article.
2. This Treaty shall enter into force 30 days after the last date of which the Parties have notified each other through diplomatic channels that their respective domestic legal requirements for the entry into force of this Treaty have been complied with.
3. The present Treaty shall terminate 180 days after the date either of the Parties has received through diplomatic channels a written notification by the other Party of its intention to terminate it.
4. Termination of this Treaty shall not be the ground for non-execution of any request for extradition received prior to the date of termination of this Treaty.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their Respective States, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at Bali on the 31st day of March 2023 in the Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

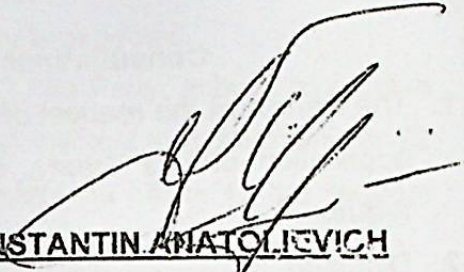
FOR
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR
THE RUSSIAN FEDERATION



YASONNA H. LAOLY

MINISTER OF LAW
AND HUMAN RIGHTS



KONSTANTIN ANATOLIEVICH

CHUICHENKO
MINISTER OF JUSTICE

Salinan naskah resmi

Certified true copy

Nomor 0009/CTC/01/2025/52

Number



Widya Rahmanto

NIP. 19700210 199303 1 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia

Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 16 Januari 2025
Date